

מסורת הש"ס

^[א] לעיל מג.
^[ב] במדבר ו.
^[ג] שׁיך לעיב, ד.
^[ד] גי' א"מ מכסח הדיוט, ט.
^[ה] שׁיך לעיב.

תורה אור השלם

1. כַּל יַמִּי הַיּוֹרֵד לַיָּם עַל נֶפֶשׁ מוֹת לֹא יָבֹא:

2. וּמִכַּח נֶפֶשׁ בְּהֵמָה יִשְׁלַקְמָנָהּ נֶפֶשׁ תַּחַת נֶפֶשׁ: וּקְרָא כִּי יֵחַ

נוסחת הריב"ן

^[א] לגזירה שזה לכדרכי משום האמור צנויר דמניא כו': צן לה שהרי: [ג] ומשמע: ד' דלח: [ה] ועיין עד שלא יאמר יש לי צנויר דמניא למת מנחה דלאמר כלל צנויר על כל נפשות מת כו':

הגהות הב"ח

^(א) רש"י ד"ה עד שלא וכו' כ"ג כו' הס"ד ואח"כ מ"ה ועד שלא יאמר יש לי בדיון דמניא מיטמא למת מצוה דנאמר כלל צנויר על כל:

גליון הש"ס

גמ' שומע אני אפי' נפש בהמה. עי' בינה דף כח ע"א:

הגהות הגר"א

[א] גמ' (מת) מו"מ (ועי' תוס'):

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] תור"ה לאצוי וכו' ומפיק ליה האי סברא כמו. מן חיבת ומפיק עד כמו ממח וכו' ולא מסיק ליה עדיין האי סברא כיון שנושא וכו' כפ"ל א"מ: [ב] ד"ה אי שו' וכו' שהרי ככה"ג. חיבת ככה"ג ממח וכו"ב ככהן הדיוט. א"מ: [ג] ד"ה ועד שלא יאמר כו' דכ"ג או כלן. כיצ' עיין א"מ דמחוק כל זה מן או כלן וכו' עד עיב צוקמי' אכללא דכ"ג ועשה מן הכל דבור אחד:

הגהות התוספות

1. צ"ל על נפש מת. 2. צ"ל ואפי"ה אין. 3. צ"ל דלית. 4. צ"ל אכל לא. 5. צ"ל אפילו נפש. 6. צ"ל ומפיק ליה מהאי. 7. צ"ל הדיוט. 8. מחיבת או עד חיבת לגופיה אין כאן מקומו אלא הוא דיבור צפניע' ושיין אחר דיבור זה.

כהן גדול פרק שביעי נויר

לגזירה שזה לכדרכי

דמניא רצי אומר. לאצוי ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא להם צמותם כי מור וגו' והאי קרא צנויר כתיב^[א]: אין לי שמיטמא לאצוי ולאמו צנגעס וצויצתם אלא צנויר כ"ג מנין: **אמרם לא יאמר אמו צכ"ג**. שיש לנו ללמוד מן הדין שאינו מיטמא ^[ב] שהרי

ק"ו הוא כו': אין כהן הדיוט מיטמא לאחיו אלא אם כן ישנו אחיו מאציו: אין כ"ג מיטמא לאחיו מאמו ולא מאציו ולא אפי' לאצוי אע"פ שאין כהן הדיוט מיטמא לאחיו אלא צשציל שצא מכה אציו: **אם וזיתה מן הדין**. אם למדת מן הדין שאין כ"ג מיטמא לאמו מה תלמוד לומר אמו אלא מופנה כו': **אשכחן כ"ג**. דמיטמא למת מנחה צנויר מנלן: **ס"ל על (כל) נפש מה צנפש אדם הכפוז מדבר**. שלא מציו שנקרא נפש מת אלא אדם צלצד: **צנפש המטמאה לו לאדם צציהא**. כיון שנכנס עמסה צחלה הכתוב מדבר ואחו זו נפש אדם ולא נפש צהמה וכיון דעל נפש מת לא יצא מדבר צנפש אדם ^[ג]ומשמע צין קרובים צין רחוקים ולמה חזר הכתוב ואמר לאצוי ולאמו אלא לאצוי הוא ^[ד]ללא מיטמא כו': **עד שלא יאמר**. שמיטמא למת מנחה הייתי מציאו מן הדין צנויר מיטמא למת מנחה מה כ"ג כו' ^(א): ^[ה] **נאמרו כללות צכ"ג**. על כל נפשות מת לא יצא ונאמר כלל צנויר על נפש מת דכל נפש צנשמע צין קרובים צין רחוקים מה כלל האמור צכ"ג כו' אף כלל האמור צנויר לאצוי ולאמו אינו מיטמא אצל מיטמא למת מנחה:

ומה

מצוה לא אם אמרת בכ"ג שכן אינו מביא קרבן על טומאתו תאמר צנויר שמוביא קרבן על טומאתו הואיל ומביא קרבן על טומאתו לא יטמא למת מצוה ת"ל לאביו ולאמו לא יטמא אבל מיטמא למת מצוה או אינו מיטמא לאביו ולאמו אבל יטמא לשאר מתים אמרת ק"ו ומה כהן הדיוט שמיטמא לקרובין אינו מיטמא לשאר מתים צנויר שאינו מיטמא לקרובין אינו דין שלא יטמא לשאר מתו' הא

כהן שביעי נויר

ולאמו שנכתב בכ"ג לגזירה שזה. למיר דכתיב צנויר לא יטמא להם צמותם ודרשין צמותם יתירא דהא כתיב צרישה דקרא על כל נפשות מתו' למה לי צמותם לומר לך צמותם הוא דאינו מיטמא אצל מיטמא הוא לנגעס ולויצתם נראה דעיקר קרא לנגעס אינטריך דס"ד אמיעא דמאורע חשיב כמת ולויצתם נקט אגב נגעס: **ואין צי אלא בנזיר**. שמותר ליטמא לנגעס ולויצתם: כ"ג מנין אמרת לא יאמר אמו צכ"ג. דאינו צריך: ומה צמקום שכהן הדיוט מיטמא לאחיו מאציו. דכתיב לאחיו וסצירא ליה דגמר אחוה אחוה מצני יעקב כי היכי דילפינן לענין ציוס ציצמות ^(דף ו'): הרי עדירא משפחת אצ צממשפחת אם לגבי כהן הדיוט אין? כ"ג מיטמא לאצוי [מקום] שאין כהן הדיוט מיטמא לאחיו מאמו אינו דין שאין כ"ג מיטמא לאמו: אם אינו דין שאין כ"ג מיטמא מעל כל נפשות וזיתה מן הדין א"כ מה ת"ל אמו צכ"ג. ואת' ומה צריך קל וחומר הרי צבר אמר דעל כל נפשות מת אחר רחמנא אקרובים ועל כרחק דפרשיש' ואמו נמי צכלל כל הקרובי' א"כ למה כתיב אמו צצירוש על כרחק מיימרח לגש' וי"ל דאי לאו ק"ו הוה אמיעא אע"ג דאשר קרובים מעל כל נפשות

מת וכתיב נמי לאצוי לאו למעוטי מת מנחה אלא למעוטי אם דמיטמא לה דהוה אמיעא דווקא קרובים דמנד האצ דגריעי טפי משום דלניה קורצא ודלית אלא חזקה צעלמא אצל אמו דודאי ילדו ליטמא לה דלאמר לקמן האי סברא ע"כ אינטריך קל וחומר ללמד דלון זו סברא שהרי צכהן הדיוט אנו מחשיצים קורצא דאצ טפי מן האם ומהשטא איימר אצוי ואמו צכהן גדול אצוי לומר דמיטמא למת מנחה ואמו לגזירה שזה ואם תאמר אכתי מנלן דאצוי צא למת מנחה הא אינטריך לגופיה דלא לימא דלאמו למעוטי לאצוי דיעמא

לאצוי דקורצא דאצ עדירא דמתייחס אחריי כלקמן ונראה לומר דהמנא תפס לדין ק"ו לרווחא דמלמא כק"ו דלעיל והך צרייתא כרצי ישמעאל דצסמונן ולית' ליה האי צריכותא דלקמן דאמו ודאי ילדו דלקמן אליצא דר"ע קאמר ליה אצל לרי' ישמעאל צלאא ק"ו אייתר לאמו שהיא צכלל שאר קרובים דאפי' אי נכתב לאצוי לא הוה אמיעא דלמעוטי אמו קאמי משום דודאי ילדו דלית ליה הנך סצרות דלקמן הלכך כי כתיב על כל נפשות מת כולוה קרובים צנשמע אייתר לאצוי למת מנחה ואייתר לאמו לגזירה שזה וקל וחומר לרווחא דמילמא: **הרי גריסין אשבחנא כהן גדול דמיטמא למת מצוה צנויר מנלן**. תימה תיפוק ליה מגזירה שזה דאמו אמו כמו שאנו לומדים כהן גדול מנזיר לענין נגעס וחיצתם ה"נ ניהדר ונילף צנויר מכהן גדול לענין מת מנחה דלון גזירה שזה למחנה נראה למהר"ף אי לאו דנפקא לן מת מנחה צנויר מקרא אחרינא הוה אמיעא דכולה גזירה שזה דאמו אמו אחיא למת מנחה אצלי' לענין למעוטי נגעס וחיצתם צין צכהן הדיוט וצין צכהן גדול כיון דמאורע איתקש למת דהוה ליה כעוקר קרא ממשמעוטיה ע"י ג"ש להכי אינטריך למילף מת מנחה צנויר מקרא אחרינא: **כל ימי הויורו דחי' עיל (כל) נפש מת לא יבא שומע אני נפש בהמה במשמע**. אי לא כתיב מת אלא נפש שנאמר ומכה נפש צהמה ישלמנה: ת"ל נפש מת צנפש אדם הכתוב מדבר. דצהמה לא איקרי מת אע"ג דכתיב (שמות כא) והמת יהיה לו מת סתמא איקרי נפש מת לא איקרי: **ר' ישמעאל אומר אין צריך**. למעוטי צהמה מנפש מת דהא הוא אומר לא יצא צנפש המטמא צציהא היינו צחלה הכתוב מדבר ואילו צצילה לא מטמאה צחולה: **לאביו ולאמו**. צנויר כתיב ד' פרטי' לאצוי ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא להם צמותם: לאצוי ולאמו אינו מיטמא אצל מיטמא למת מנחה. מסקנא דצרייתא זו דלאצוי צא לגלויי על נפש מת דאיירי צקרובין ולאמו לגזירה שזה לכדרכי ולאחיו למת מנחה א' ומפיק ליה הא"ס סברא כמו שנושא ונותן צצרייתא עד דיליף ליה מאחיו אי נמי התנא ידע צצוז דלא נפיק מת מנחה אלא מלאחיו והאי דקאמר לאצוי ולאמו הוי כמו [וגו'] ולעולם סומך אלאחיו: **עד שלא יאמר**. קרא צנויר דמיטמא למת מנחה יש לי צדין צקל וחומר למשמע מיניה צנויר מיטמא למת מנחה: ומה כהן גדול. שקדושתו קדושת עולם מיטמא למת מנחה. מקרא דלעיל: **אין אינו**. אלא לכך כתיב לאצוי ולאמו לומר לך דמותר ליטמא לשאר מתים רחוקים וטעמא איכא למיימר דשמא אקרובים אזהריה רחמנא מפני [שמנלן] עליהם וזהו זילותא צנויר דאיקרי קדוש אצל רחוקים שאינו נעצב עליהם לא אזהריה רחמנא: אמרת ק"ו. ^(י) מכהן גדול' דעל כרחק סברא זאת לא אחימת היא שהרי ^[ב] [צכ"ג] הוא איפכא: ^(א) **ועד שלא יאמר יש צי בדין נאמרו בצלות בכ"ג**. על כל נפשות מת לא יצא: ונאמר כללות צנויר. על (כל) נפש מת לא יצא מה כללות האמורות צכ"ג וכו' תימה והיכי צעי למילף צויר מכ"ג לענין מת מנחה והא איכא למיפרך מה לכ"ג שכן אינו מציא קרבן על טומאתו כדפרכינן לעיל ופי' הר"ם דלאו לענין מת מנחה צעי למילף אלא צא לומר דלאצוי ולאמו צנויר מיימר דאגופיה לא אינטריך דלכתוב כללות לחודייהו על נפש מת לא יצא וממילא ידעינן דהיינו קרובים נמי דילפינן להו מכללות דכ"ג ^[ג] א' כלך לדרך זו נאמר כלל צכהן הדיוט לנפש לא יטמא צעמיו כו' וספיר אינטריך לגופיה והאי דקאמר אף כללות דאמרינן צנויר מיטמא למת מנחה היינו כלומר מיתורא דאצוי דלא אינטריך לגופיה וכן מוכח צתר הכי: **האי מביע' ציה לאביו ולאמו בממש**. שאינו מיטמא

לאצוי

מח.

עין משפט

גר מצוה

יא א ב מו' פט"ו מהל' טומאת אולעין ה' ט פמג עשין רמ':

מוסף רש"י

אבל מטמא הורא. צין מיר צין כהן לנגעס ולויצתם. ואינס עוצרים צמגע הצ לא משום לא יחלל ולא משום לא יטמא (לעיר מג).

פי' הרא"ש

כל נפשות מת לא יבא בכ"ג כתיב: מטמא לקרובים כדכתי' לאמו ולאביו וגו' לה יטמא: לנגעס ולויצתם להני אצטריך דסד"ר מצורע חשוב כמת ולויצתם אגב נגט נקט. שכהן הדיוט מטמא לאחיו מאביו. דילפינן אחוה אחוה מפני יעקב כי היכי דילפינן לענין יכוס ביבמות. נמצא דעירא משפחת אב ממשפחת אב. א"כ כיון דגלי קרא שאינו מטמא לאביו כי"ש שאינו אב ממשפחת אב. אשכחן כ"ג צנויר מנלן. הוה מצו למימר מגיש דאמו אנו אלא ניחה ליה לאשכחיה בגופיה. ת"ל נפש מת ובהמה לא אקרי נפש מת. בנפשות המטמאות בבדיה. כהאל: לאביו ולאמו אינו מטמא אבל מטמא הוא למת מצוה. לאמו כדי נטטי' דדרשי' ליה לקמן לג"ש. עד שלא יאמר שיטמא למת מצוה יש לי בדין. אבל מטמא הוא לשאר מתים על ראשו הלכך לרחוקים שאינו צציי עליהם כי"כ יטמא. אמרת קל וחומר ומה כ"ג שטמא לקרובים אינו מטמא לשאר מתים הוי גילה הכתוב שדין הוא שיטמא לקרובים יותר מלרחוקים ומחמת סברא כל דהו אין לנו שיטמא לרחוקים אף על פי שאינו מטמא